

CONTRAT DE TRAVAIL D'EMPLOYÉ

Entre **L'employeur** : AMD MEGASTORE SRL

Adresse : Rue de Brabant 230

Localité : 1030 Schaerbeek

Représenté par :

Et **L'employé** : EBERTITAN Lina

NISS : 97.06.30 360-43

Adresse : Avenue Chazal 145 boîte B30

Localité : 1030 Schaerbeek

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1.

L'employeur engage l'employé dans les liens d'un contrat de travail à partir du 01-05-26

Article 2.

L'employé assume la fonction suivante : Employée de vente

Cette fonction comporte entre autres l'exécution des tâches suivantes :

.....
.....
.....

Hormis l'hypothèse où le contrat est conclu pour un travail nettement défini, la liste reprise ci-dessus est indicative, mais non limitative ; l'employé pourra donc être affecté à d'autres tâches compatibles avec ses capacités professionnelles, dans la mesure où ce changement ne lui cause aucun préjudice matériel ou moral.

Article 3.

Le lieu de travail est situé à :

Les parties conviennent que le lieu de travail n'est pas une condition de travail essentielle du présent contrat de travail et pourra donc être modifié de façon unilatérale par l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise.

Article 4.

L'engagement est conclu :

- ☐ Pour une **durée indéterminée***
- ☐ Pour une **durée déterminée*** du 01-05-26 au 31-05-26
- ☐ Pour un **travail nettement défini*** :

Article 5.

La durée du travail est fixée (complétez la rubrique concerné) :

- ☐ À 38,00 heures par semaine et est répartie comme suit* :

	Lundi		Mardi		Mercredi		Jeudi		Vendredi		Samedi		Dimanche	
	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à	de	à
TOTAL														

Un repos est accordé au cours de la journée de travail de à

- ☐ À 38,00 heures en moyenne par semaine et est établie conformément au système de l'horaire flottant applicable dans l'entreprise*.
- ☐ Autre répartition* :

Article 6.

A la date du présent contrat, la rémunération convenue est fixée à 1.997,85 € bruts de l'heure*, par mois*.

Toutes autres indemnités, en dehors du salaire brut mentionné ci-dessus ou celles imposées par la loi, un arrêté royal ou par une convention collective du travail, sont purement des libéralités. En tout temps elles peuvent être octroyées ou supprimées pour des raisons dont l'employeur se réserve le droit de décider souverainement et au sujet desquelles il n'est redevable d'aucune justification à l'égard du travailleur. Concernant lesdites indemnités, le travailleur ne pourra en aucun cas invoquer un usage généralisé, ni faire valoir à cet égard un droit, quel qu'il soit.

Article 7.

En outre, il est convenu l'octroi des avantages suivants* :

- ☐ Titres-repas* :
valeur faciale du titre-repas de €,
comprenant une participation de l'employé de €,
et une intervention patronale de €.
- ☐ Autres* :
.....
préciser les éventuels avantages accordés au travailleur et, le cas échéant, les conditions d'octroi de ces avantages

Article 8.

Le paiement de la rémunération sera effectué par banque sur le compte bancaire ci-dessous :

IBAN : BE59953132536826

BIC : CTBKBEBX

Article 9.

Les conditions de travail et de rémunération (par exemple : la prime de fin d'année) sont établies et adaptées, le cas échéant, sur base des décisions de la commission paritaire CP du commerce de détail indépendant n°201

Article 10.

- Le travailleur défendra toujours les intérêts de l'employeur. Il veillera à ce qu'aucun discrédit ne soit jeté sur la renommée et la réputation de ce dernier et de sa politique.
- Le travailleur ne peut transmettre, prêter ou céder à quiconque des documents ou de la documentation, des formulaires, des tableaux, des dessins ou des diagrammes, de la correspondance, des listes de clients ou de fournisseurs, des logiciels ou autres supports de données, les originaux ou des copies de ceux-ci, qui sont la propriété de l'employeur.
- Toute invention et / ou amélioration, de quelle nature qu'elles soient, auxquelles le travailleur aurait collaboré, sont de plein droit la propriété de l'employeur.
- Tant pendant qu'après l'exécution du présent contrat, le travailleur n'aura pas le droit de révéler aux concurrents ou à quiconque les secrets concernant le fonctionnement de l'entreprise de l'employeur. Il s'abstiendra de poser des actes de concurrence déloyale ou d'y prêter son concours.
- Le travailleur consacrera l'intégralité de son activité professionnelle à l'exécution du présent contrat. Il s'engage à ne pas travailler pour son propre compte ou pour celui de tiers sans l'accord écrit préalable de l'employeur.
- Le travailleur ne peut prendre quelque engagement, conclure quelque contrat ou accepter quelque mandat pour le compte de l'employeur ou à charge de celui-ci.
- Le travailleur s'engage à respecter la confidentialité des données personnelles conformément au Règlement général 2016/679 sur la protection des données lorsqu'il est amené à traiter de telles données avec l'autorisation de l'employeur.

Article 11.

Le travailleur avisera immédiatement l'employeur de tout retard ou de toute absence au travail, dont il justifiera également sur le champ. L'impossibilité faite à l'employé de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident, doit être justifiée par un certificat médical envoyé à l'employeur dans les 2 jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité de travail, le cachet de la poste faisant foi, ou encore, être remis en mains propres de l'employeur dans le même délai.

En cas de prolongation de l'incapacité, une nouvelle attestation sera présentée, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la période arrivée à expiration.

Le travailleur prendra ses vacances en concertation avec l'employeur et avec l'accord de celui-ci.

Article 12.

Si le présent contrat a été conclu pour une **durée indéterminée**, l'employeur et le travailleur ont le droit de mettre fin au contrat de travail moyennant un préavis écrit notifié à l'autre partie et dont le délai est conforme aux prescriptions des articles 37/2 et suivants de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Ce délai prend cours le lundi suivant le jour où la lettre de préavis est censée être réceptionnée.

La partie qui met fin au contrat sans motif grave ou sans respecter le délai dont question ci-avant est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours correspondant soit au délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Article 13.

Si le présent contrat a été conclu pour une **durée déterminée** ou pour un **travail nettement défini**, il prend fin automatiquement au terme fixé ou à l'achèvement du travail convenu. Si la rupture intervient avant le terme fixé ou avant la fin du travail convenu, sauf en cas de rupture pour motif grave, une indemnité sera due conformément à l'article 40, § 1er de la loi du 3 juillet 1978.

Toutefois, durant la première moitié de la durée convenue du présent contrat, l'employeur et le travailleur pourront, sauf en cas de motif grave, résilier celui-ci moyennant le respect des délais de préavis déterminés par l'article 37/2 de la loi du 3 juillet 1978.

Ce délai prendra cours le lundi suivant le jour où la lettre de préavis est censée être réceptionnée.

La période durant laquelle un préavis est possible ne peut dépasser 6 mois. Le délai de préavis doit prendre fin au plus tard le dernier jour de la période durant laquelle un préavis est possible.

Article 14.

Pour le reste, le présent contrat est soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de ses arrêtés d'application, de la loi du 26 décembre 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement, des conventions collectives de travail sectorielles ou interprofessionnelles rendues obligatoires et du règlement de travail.

Article 15.

Il est, en outre, convenu ce qui suit :

Article 16.

Le travailleur reconnaît avoir reçu un exemplaire du règlement de travail, avoir pris connaissance de celui-ci et en accepter les dispositions. Les clauses du présent contrat qui dérogent à celles du règlement de travail au moment de la signature primeront sur ces dernières.

Fait en deux exemplaires à Schaerbeek, le 01-05-26

Chacune des parties reconnaît avoir reçu un exemplaire original.

Signature du travailleur
(et parapher toutes les pages)

Signature de l'employeur ou de son délégué
(et parapher toutes les pages)